

전기공사업법 시행령 (발체)

[시행 2026. 9. 18.] [대통령령 제 36586 호, 2026. 8. 18., 타법개정]

교육 실습용 발체본입니다. 본문 일부 조문만 담았으며 부칙·별표·서식은 제외했습니다(일부 조문 생략). 업무에 적용할 때는 반드시 국가법령정보센터(law.go.kr)의 최신 원문을 확인하세요.

제 1 조 (목적)

이 영은 「전기공사업법」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (전기공사)

① 「전기공사업법」(이하 “법”이라 한다) 제 2 조제 1 호에 따른 전기공사는 다음 각 호의 공사(저수지, 수로 및 이에 수반되는 구조물의 공사는 제외한다)로 한다.

1. 발전·송전·변전 및 배전 설비공사
2. 산업시설물, 건축물 및 구조물의 전기설비공사
3. 도로, 공항 및 항만 전기설비공사
4. 전기철도 및 철도신호 전기설비공사
5. 제 1 호부터 제 4 호까지의 규정에 따른 전기설비공사 외의 전기설비공사
6. 제 1 호부터 제 5 호까지의 규정에 따른 전기설비 등을 유지·보수·해체하는 공사 및 그 부대공사. 다만, 해체하는 공사는 태양광 발전사업(「재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제 2 조제 2 호가목의 태양에너지 중 태양광을 이용하는 발전사업을 말한다)에 사용되는 발전설비를 멸실하기 위한 공사로 한정한다.

② 제 1 항제 1 호부터 제 5 호까지의 규정에 따른 전기공사의 종류는 별표 1 과 같다.

제 3 조

삭제 <2002. 11. 29.>

제 4 조

삭제 <2002. 11. 29.>

제 5 조 (경미한 전기공사 등)

① 법 제 3 조제 1 항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 전기공사”란 다음 각 호의 공사를 말한다.

1. 꽃음접속기, 소켓, 로제트, 실링블록, 접속기, 전구류, 나이프스위치, 그 밖에 개폐기의 보수 및 교환에 관한 공사
2. 벨, 인터폰, 장식전구, 그 밖에 이와 비슷한 시설에 사용되는 소형변압기(2 차측 전압 36 볼트 이하의 것으로 한정한다)의 설치 및 그 2 차측 공사
3. 전력량계 또는 퓨즈를 부착하거나 떼어내는 공사
4. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 전기용품 중 꽃음접속기를 이용하여 사용하거나 전기기계·기구(배선기구는 제외한다. 이하 같다) 단자에 전선[코드, 캡타이어케이블(경질고무케이블) 및 케이블을 포함한다. 이하 같다]을 부착하는 공사
5. 전압이 1,000 볼트 이하이고, 전기시설 용량이 5 킬로와트 이하인 단독주택 전기시설의 개선 및 보수 공사. 다만, 전기공사기술자가 하는 경우로 한정한다.

② 법 제 3 조제 2 항에서 “대통령령으로 정하는 전기공사”란 다음 각 호의 공사를 말한다.

1. 전기설비가 멸실되거나 파손된 경우 또는 재해나 그 밖의 비상시에 부득이하게 하는 복구공사
2. 전기설비의 유지에 필요한 긴급보수공사

제 6 조 (공사업의 등록 등)

① 법 제 4 조제 2 항에 따라 공사업의 등록을 하려는 자가 갖추어야 할 기술능력, 자본금 및 사무실 등에 관한 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 별표 3에 따른 기술능력, 자본금 및 사무실을 갖출 것

2. 「전기공사공제조합법」에 따른 전기공사공제조합 또는 기후에너지환경부장관이 지정하는 금융기관(이하 이 조에서 “공제조합등”이라 한다)이 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어 발급하는 보증가능금액확인서(이하 이 조에서 “보증가능금액확인서”라 한다)를 제출할 것

가. 공제조합등이 보증가능금액확인서의 발급을 신청하는 자의 재무상태·신용상태 등을 평가하여 제 1 호에 따른 자본금 기준금액의 100분의 25 이상에 해당하는 금액의 담보를 제공받거나 현금의 예치 또는 출자를 받을 것

나. 공제조합등이 보증가능금액확인서의 발급을 받는 자에게 제 1 호에 따른 자본금 기준금액 이상의 금액에 대하여 「전기공사공제조합법시행령」 제 10 조의 2에 따른 보증을 할 수 있다는 내용을 보증가능금액확인서에 적을 것

② 보증가능금액확인서를 발급하는 공제조합등은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 보증가능금액확인서의 발급 및 해지에 관한 기준에 따라 세부기준을 정하여 공시하여야 한다.

③ 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)는 법 제 4 조제 1 항에 따른 공사업의 등록 신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 등록을 해 주어야 한다.

1. 제 1 항에 따른 등록기준을 갖추지 아니한 경우

2. 등록을 신청한 자가 법 제 5 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

3. 그 밖에 법, 이 영 또는 다른 법령에 따른 제한에 위반되는 경우

④ 법 제 4 조제 3 항에서 “대통령령으로 정하는 기간”이란 등록한 날부터 3 년을 말한다.

제 7 조 (공사업자의 변경신고 사항)

법 제 9 조제 1 항에서 “대통령령으로 정하는 중요 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 상호 또는 명칭

2. 영업소의 소재지

3. 대표자

4. 자본금(공사업과 관련이 없는 자본금의 변경은 제외한다)

5. 전기공사기술자

제 8 조 (분리발주의 예외)

법 제 11 조제 3 항제 3 호에서 “대통령령으로 정하는 공사”란 다음 각 호의 공사를 말한다.

1. 가설 전기공사

2. 전기시설용량이 10 킬로와트 이하인 소규모 전기공사. 다만, 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제 4 조에 따른 공공기관(이하 “공공기관”이라 한다) 또는 「지방공기업법」 제 3 조에 따른 지방공기업(이하 “지방공기업”이라 한다)이 발주하는 공사는 제외한다.

3. 원자력·화력·열병합·수력·조력 발전소의 주설비(터빈, 보일러 등 전기를 생산하는 주된 설비를 말한다) 공사

4. 종전의 「전력기술관리법」(법률 제 13741 호 전력기술관리법 일부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다) 제 6 조의 2에 따라 지정·고시되고 보호기간 내에 있는 새로운 전력기술을 적용하는 전기공사

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 입찰로 시행되는 공사인 경우

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 79 조제 1 항제 4 호 또는 제 5 호 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 95 조제 1 항제 4 호 또는 제 5 호에 따른 대안입찰 또는 일괄입찰

나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 98 조제 2 호 또는 제 3 호 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 127 조제 2 호 또는 제 3 호에 따른 실시설계 기술제안입찰 또는 기본설계 기술제안입찰

6. 그 밖에 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업, 「사회기반시설에 대한 민간투자법」에 따른 민간투자사업, 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모주택정비사업 등에 따른 공사로서 공사의 성질상 분리하여 발주하는 것이 곤란한 경우

제 9 조 (전기공사도급계약서의 내용)

① 법 제 12 조제 1 항에 따라 공사의 도급 또는 하도급 계약서에 분명하게 적어야 하는 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 공사 내용
2. 도급금액과 도급금액 중 노임(勞賃)에 해당하는 금액
3. 공사의 착수 및 완성 시기
4. 도급금액의 우선(優先)지급금이나 기성금 지급을 약정한 경우에는 각각 그 지급의 시기·방법 및 금액
5. 도급계약 당사자 어느 한쪽에서 설계변경, 공사중지 또는 도급계약 해제 요청을 하는 경우 손해부담에 관한 사항
6. 천재지변이나 그 밖의 불가항력으로 인한 면책의 범위에 관한 사항
7. 설계변경, 물가변동 등에 따른 도급금액 또는 공사 내용의 변경에 관한 사항
8. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제 13 조의 2 에 따른 하도급대금 지급보증서 발급에 관한 사항(하도급계약의 경우만 해당한다)
9. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제 14 조에 따른 하도급대금의 직접 지급 사유와 그 절차
10. 「산업안전보건법」 제 72 조에 따른 산업안전보건관리비 지급에 관한 사항
11. 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」, 「국민연금법」 및 「국민건강보험법」에 따른 보험료 등 해당 공사와 관련하여 관계 법령 및 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 부담하는 비용에 관한 사항
12. 도급목적물의 인도를 위한 검사 및 인도 시기
13. 공사가 완성된 후 도급금액의 지급시기
14. 계약 이행이 지체되는 경우의 위약금 및 지연이자 지급 등 손해배상에 관한 사항
15. 하자보수책임기간 및 하자담보방법
16. 해당 공사에서 발생한 폐기물의 처리방법과 재활용에 관한 사항
17. 그 밖에 다른 법령 또는 계약당사자 양쪽의 합의에 따라 명시되는 사항

② 기후에너지환경부장관은 계약 당사자가 대등한 입장에서 공정하게 계약을 체결하도록 하기 위하여 전기공사의 도급 및 하도급에 관한 표준계약서(하도급의 경우에는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회가 권장하는 전기공사 표준하도급계약서를 말한다)를 정하여 보급할 수 있다.

제 10 조 (하도급의 범위)

법 제 14 조제 1 항 단서에 따라 도급받은 전기공사의 일부를 다른 공사업자에게 하도급 줄 수 있는 경우는 다음 각 호 모두에 해당하는 경우로 한다.

1. 도급받은 전기공사 중 공정별로 분리하여 시공하여도 전체 전기공사의 완성에 지장을 주지 아니하는 부분을 하도급하는 경우
2. 수급인(受給人)이 법 제 17 조에 따른 시공관리책임자를 지정하여 하수급인을 지도·조정하는 경우

제 11 조 (하수급인 등의 변경 요구)

발주자 또는 수급인이 법 제 15 조제 1 항에 따라 하도급받거나 다시 하도급받은 공사업자의 변경을 요구할 때에는 그 사유가 있음을 안 날부터 15 일 이내 또는 그 사유가 발생한 날부터 30 일 이내에 서면으로 요구하여야 한다.

제 11 조의 2 (전기공사의 종류별 하자담보책임기간)

법 제 15 조의 2 제 1 항에 따른 전기공사의 종류별 하자담보책임기간은 별표 3 의 2 와 같다.

제 12 조 (전기공사기술자의 시공관리 구분)

법 제 16 조제 2 항에 따른 전기공사의 규모별 전기공사기술자의 시공관리 구분은 별표 4 와 같다.

제 12 조의 2 (시공관리책임자의 통지)

- ① 공사업자는 법 제 17 조제 1 항에 따라 시공관리책임자를 지정한 경우에는 공사 착수 예정일의 7 일 전까지 기후에너지환경부령으로 정하는 시공관리책임자 지정통지서에 따라 그 전기공사의 발주자(공사업자가 하수급인인 경우에는 발주자 및 수급인을 말하며, 공사업자가 하수급인으로부터 다시 하도급받은 자인 경우에는 발주자 · 수급인 및 하수급인을 말한다)에게 알려야 한다.
- ② 제 1 항에 따른 통지는 문서, 팩스, 전자우편 또는 법 제 31 조제 6 항에 따른 전기공사종합정보시스템을 통해 할 수 있다.

제 12 조의 7 (공사업자의 손해배상 보험 또는 공제의 가입 등)

- ① 법 제 22 조의 3 제 2 항에 따른 보험 또는 공제의 가입기간, 가입종류, 가입대상 및 가입금액은 다음 각 호와 같다.
 1. 가입기간: 전기공사의 착공일부터 완공일까지의 기간
 2. 가입종류: 전기공사 손해배상 보험 또는 전기공사 손해배상 공제
 3. 가입대상: 법 제 2 조제 1 호에 따른 전기공사
 4. 가입금액: 전기공사의 계약금액
- ② 공사업자는 해당 전기공사의 착공일까지 보험증서 또는 공제증서를 발주자에게 제출해야 한다.
- ③ 제 1 항 및 제 2 항에서 규정한 사항 외에 보험 또는 공제의 가입금액 산출방법, 가입절차 등에 필요한 세부 사항은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시한다.

제 14 조의 2 (등록기준 미달에 관한 예외)

법 제 28 조제 1 항제 2 호 단서에서 “일시적으로 등록기준에 미달하는 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 제 6 조제 1 항제 1 호에 따른 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람의 사망 · 실종 또는 퇴직으로 인하여 등록기준에 미달하는 기간이 50 일 이내인 경우
2. 「상법」 제 542 조의 8 제 1 항 단서의 적용 대상인 상장회사가 최근 사업연도 말 현재의 자산 총액 감소로 인하여 등록기준에 미달하는 기간이 50 일 이내인 경우
3. 제 6 조제 1 항제 1 호에 따른 자본금 기준에 미달하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 법원이 회생절차 개시의 결정을 하고, 그 절차가 진행 중인 경우
 - 나. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 법원이 회생계획의 수행에 지장이 없다고 인정하여 해당 공사업자에 대한 회생절차 종결의 결정을 하고, 그 회생계획을 수행 중인 경우
 - 다. 「기업구조조정 촉진법」에 따라 금융채권자협의회가 금융채권자협의회에 의한 공동관리절차 개시의 의결을 하고, 그 절차가 진행 중인 경우

제 16 조의 2 (대기업인 공사업자의 기준 등)

- ① 법 제 39 조제 3 항에 따른 대기업인 공사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.
 1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 14 조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 공사업자
 2. 공공기관인 공사업자
 3. 지방공기업인 공사업자
- ② 법 제 39 조제 3 항에 따른 대기업인 공사업자가 도급받을 수 있는 공사금액의 하한은 10 억원으로 한다. 다만, 국가 · 지방자치단체 · 공공기관 또는 지방공기업을 당사자로 하는 계약 관련 법령에 따라 수의계약을 하는 경우에는 공사금액의 하한을 적용하지 않을 수 있다.

제 18 조 (과태료의 부과기준)

법 제 46 조제 1 항 및 제 2 항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 5 와 같다.